

Revenir aux objectifs !

Alors que Parlement européen et Commission s'apprêtent à réviser la directive Travailleurs mobiles, tout indique qu'on risque d'adopter un nouveau texte pour rien... ou presque. Alors que l'évidence serait de faire une révision radicale : celle de la simplicité et de l'effectivité.

Depuis plusieurs mois, l'Union européenne examine ce qu'il convient de faire de la directive Travailleurs mobiles 2002/15/CE. L'examen du projet de rapport du Parlement sur le sujet s'articule autour de quelques propositions centrales concernant la portée de la directive elle-même. Il considère en effet qu'il *"n'est pas d'une importance cruciale que les conducteurs indépendants soient inclus dans le champ d'application de la directive"*. Et par ailleurs qu'on a pu identifier des *"problèmes liés à l'application uniforme des règles relatives au temps de travail, au respect insuffisant des dispositions et aux défaillances des systèmes de contrôle dans certains États membres"*. On se rappellera ici qu'à notre connaissance ni les contrôles ni les sanctions ne sont coordonnés ou harmonisés au niveau de l'Union. Enfin, s'organise un débat entre États sur un autre front : celui de la définition précise du travailleur indépendant.

Perplexité

À vrai dire, tout ceci me laisse perplexe. Non qu'il faille abandonner l'idée d'harmoniser les conditions de travail des travailleurs mobiles. Mais derrière le mot travail se cache en fait des réalités multiples, des pratiques nationales ou régionales diverses, et surtout ce qu'on pourrait appeler un rapport "à la norme" pour le moins variable. Doit-on rappeler ici que les négociations dites du "contrat de progrès", il y a une quinzaine d'années en France, découlaient de cette constatation simple : personne (presque) n'appliquait alors, ne contrôlait vraiment et a fortiori ne sanctionnait le non-respect du décret régissant alors le temps de travail des routiers (le fameux 83-40, dix fois modifié depuis !). Et on savait alors que le strict respect du texte aurait eu pour effet une

augmentation de la sous-traitance en direction d'entreprises unipersonnelles non soumises à la réglementation du temps de travail. Doit-on rappeler aussi que ce secteur s'échine depuis des dizaines d'années à définir une durée du travail dérogatoire, éventuellement flanquée d'équivalences, et que la tentative d'harmonisation européenne n'a pas simplifié mais compliqué les choses. Qui peut prétendre que les choses sont simples, effectives, contrôlables et respectées chez nous comme ailleurs en Europe ? Personne bien entendu. Or ce qu'on attend de textes européens, c'est de la simplicité et de l'effectivité. À la place, on a eu un texte symbolique (on norme la durée de travail des travailleurs mobiles !), qui ne règle rien, les uns et les autres ayant implicitement expliqué tout le mal qu'ils en pensaient en refusant que ce texte soit contrôlé et sanctionné sur une base européenne.

Un deal symbolique sans effet

Il faut dire que les choses étaient couvées de fil blanc. La France voulait son texte pour montrer à ses syndicats ouvriers et patronaux qu'il poussait à l'harmonisation, l'Allemagne l'a soutenu en échange du soutien français en faveur du paquet ferroviaire... et les autres sans doute savaient-ils qu'un tel texte ne mangerait guère de pain. La transposition de la directive oscilla donc entre le formel (la transposition se résumant à l'affirmation de la transposition), l'inertie (c'est dur, n'est-ce pas, et on ne sait guère comment mettre le texte en œuvre dans le contexte de la "common law") et le complexe (il faut passer par la renégociation des accords collectifs régionaux de branche...) pour finir dans le tardif et l'inefficace. Plus encore, le choix de définir une règle commune portant sur le tra-



Pommera

vail ne pouvait que concourir à produire un triple clivage. Le premier, entre les travailleurs salariés – qui peu ou prou sont rémunérés en fonction de leur temps de travail – et les travailleurs indépendants qui fournissent un service. Le second, entre les États intervenant de manière précise dans la détermination des durées de travail salarié – ce qui était le cas en France à l'époque de la directive – et les États plus portés à faire reposer leur droit du travail sur les contrats individuels et collectifs. Enfin, le troisième oppose ceux qui pensaient qu'il était possible de contrôler la durée du travail et ceux qui ne le pensaient pas, voire s'y opposaient politiquement. Du choix de cette règle découle l'impossibilité d'appliquer un jour une telle directive aux travailleurs indépendants, "maîtres" si ce n'est de leur temps, du moins de la qualification juridique de leur temps !

Bouc émissaire !

Mais, en même temps, avouons qu'on accouche d'un débat prévisible, mais sans aucun sens. *"Stigmatisons donc les faux indépendants..."*, nous dit-on. Soit, mais c'est faire comme si la sous-traitance massive n'avait aucun rapport avec les distorsions de règles sociales entre salariés et non salariés. C'est faire croire que seuls de pervers tricheurs utilisent ces distorsions à leur avantage. Balivernes ! À qui veut-on faire croire que l'armée d'artisans espagnols, italiens, polonais, etc., ne contribue qu'à fluidifier l'offre et donner sa dynamique au secteur ? À qui veut-on faire croire que les micro-entreprises, qui disparaissent au moindre retournement de conjoncture, sont viables en dehors de cette organisation fondée sur le dualisme entre grandes firmes et artisans sous-traitants ? Symboliquement, en voulant s'attaquer "aux

faux indépendants", la Commission et le Parlement semblent poursuivre sur une voie donnant le change, sans doute, mais ils se fourvoient, en s'apprêtant à complexifier le droit bien inutilement ! (Sur 2,6 millions de conducteurs de PL en Europe, 800 000 ne sont pas concernés par la directive, soit 31 %, une paille !).

Simple : l'amplitude

Dans cette affaire, il semble que l'on oublie fondamentalement les objectifs principaux, pour se concentrer sur des buts secondaires. Alors que l'enjeu (de taille) est bien l'harmonisation (ou si l'on préfère la réduction des distorsions) des conditions "sociales" de concurrence et la sécurité routière, on se retrouve à considérer qu'il faut exclure les indépendants (au nom, semble-t-il, du risque de déstabiliser le marché, preuve de l'importance de la distorsion) et lutter – pour des raisons morales – contre les faux indépendants. Or, si l'objectif est de converger le plus vite possible vers la mise en œuvre d'une règle commune et acceptable par tous s'ajoutant à la réglementation du temps de conduite et de repos, autant, d'une part, prendre un règlement (et non une directive), l'appliquer à tous, comme les règles sur la conduite, et s'attacher à retenir une norme objective, simple et contrôlable. Or quoi de plus simple que l'amplitude journalière¹, bien connue des autocaristes, et contrôlable au premier coup d'œil. Quoi de plus simple en effet pour définir un cadre commun qui ne pâtirait pas des diversités juridiques, statutaires et culturelles qui existent dès qu'on parle de "travail". Trop simple sans doute !

PATRICE SALINI

¹ L'amplitude journalière : c'est la période entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire d'un conducteur.